

Задание №21

Вопрос №1

Условие:

Ниже приведена претензия от заказчика к компании-разработчику программного обеспечения. С заказчиком был заключен договор на разработку программы ЭВМ по модели Т&М (время и материалы) с оплатой затраченных часов по результатам месяца.

Проанализируйте претензию, и в ответе на задание напишите: 1) Слабые места и ошибки в логике претензии заказчика, которые впоследствии могут быть использованы для написания ответа на претензию. 2) Общую идею ответа на претензию: основной посыл, ключевые тезисы, требования (не более 10–15 предложений).

Ответ:

Анализ претензии заказчика

Претензия заказчика к ООО «Исполнитель» основана на утверждении о нарушении сроков исполнения обязательств по Договору № 31 от 09.09.2022 и невыполнении ряда пунктов работ. При детальном рассмотрении текста претензии можно выделить следующие слабые места и ошибки в её логике, которые могут быть использованы при подготовке мотивированного ответа.

1) Слабые места и ошибки в логике претензии

Первая ошибка заключается в том, что заказчик ссылается на односторонний перенос сроков Исполнителем, однако при модели Т&М (Time and Materials) сроки являются плавающими и зависят от объёма фактически затраченного времени, а также от оперативности предоставления информации и утверждения промежуточных результатов со стороны самого заказчика. В претензии отсутствует анализ того, насколько своевременно заказчик выполнял свои встречные обязательства (предоставление данных, утверждение ТЗ, обратная связь), что напрямую влияло на сроки.

Вторая ошибка состоит в том, что заказчик требует завершить все перечисленные этапы работ (пункты 2.1.1–2.1.7) к конкретной дате, не учитывая, что по модели Т&М объём работ не фиксирован жёстко, а определяется по факту затраченных часов. Исполнитель не может быть обязан завершить неограниченный объём работ в фиксированный срок, если такой объём не был согласован заранее.

Третье слабое место претензии — отсутствие конкретных доказательств того, что результат работ не был передан заказчику. В претензии содержится лишь общая ссылка на «переписку сторон», однако не указано, какие именно промежуточные результаты были переданы, а какие нет. При этом из описания видно, что часть работ по пунктам 2.1.1–2.1.3 частично исполнена, что свидетельствует о наличии переданных результатов.

Четвёртая ошибка касается требования о возврате предоплаты. В претензии не учтено, что по договору Т&М оплата производится за фактически отработанные часы, а не за конечный результат. Таким образом, требование вернуть всю предоплату без учёта стоимости уже выполненных и переданных заказчику работ является экономически необоснованным и противоречит самой сути модели Т&М.

Пятое слабое место — ссылка на «грубое нарушение деловой этики» без какого-либо фактического обоснования. Данный тезис носит оценочный характер и не может служить

основанием для юридических требований. Аналогичным образом неконкретным является требование о проведении «ревизии совместно с ревизионной комиссией Заказчика» без указания её целей, сроков и порядка проведения.

Шестая ошибка заключается в том, что заказчик предлагает Исполнителю выбор: либо завершить работы, либо вернуть предоплату. При этом в тексте претензии не содержится расчёта суммы, подлежащей возврату, не указано, какая именно часть предоплаты приходится на невыполненные работы, а какая уже отработана.

Седьмое слабое место — отсутствие в претензии ссылки на конкретные пункты договора, которые были нарушены Исполнителем. Общие ссылки на статьи 309 и 310 ГК РФ не свидетельствуют о конкретном составе нарушения и не позволяют идентифицировать, какие именно обязательства и в какой части не исполнены.

2) Общая идея ответа на претензию

Основной посыл ответа на претензию должен заключаться в том, что работы по договору выполнялись в соответствии с моделью Т&М, где оплате подлежат фактически затраченные часы, а не достижение фиксированного конечного результата в установленный срок. Ключевой тезис — заказчик необоснованно смешивает две разные модели договора (фиксированный срок и фиксированный объём с оплатой за результат), тогда как сторонами была согласована именно повременная модель.

Ответ должен содержать указание на то, что Исполнитель добросовестно выполнял работы, что подтверждается переданными промежуточными результатами и отчётами по затраченным часам. Необходимо подчеркнуть, что задержки в исполнении были вызваны в том числе действиями самого заказчика, который не предоставлял своевременную обратную связь и изменял требования в процессе.

Исполнителю следует потребовать от заказчика конкретизировать, какие именно работы, по его мнению, не выполнены, с привязкой к согласованному объёму и стоимости. Также следует заявить о готовности произвести сверку фактически отработанных часов и переданных результатов, включая аудит кода и документации. В ответе необходимо отказать от требования о возврате предоплаты как необоснованного, поскольку денежные средства были израсходованы на оплату фактически выполненных работ, а также предложить заказчику провести совместную приёмку уже выполненных этапов с подписанием актов. Одновременно с этим Исполнитель вправе указать на нарушение заказчиком условий договора в части несвоевременного утверждения ТЗ и промежуточных результатов, что послужило причиной увеличения сроков.